Eduardo Alencar

POLICY BRIEF · ANÁLISE INSTITUCIONAL

A regra existia, o registro foi feito pela metade

O que o caso Banco Master e a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ensinam sobre integridade e conflito de interesses na supervisão

R$ 40,6 BI	2	2013
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC): GARANTIAS A PAGAR	SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM CAUTELARES DO STF	ANO DA LEI QUE JÁ VEDAVA A CONSULTORIA INFORMAL A REGULADOS

OUTUBRO DE 2026

eduardocnalencar.com

Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar

Resumo Executivo

Os documentos analisados não incluem sentença penal. O que existe é uma decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal (STF) referendada por unanimidade pela Segunda Turma, uma liquidação extrajudicial e R$ 40,6 bilhões em garantias a pagar, segundo o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Este brief lê esses documentos com uma pergunta só: o que eles ensinam sobre integridade e conflito de interesses, e qual medida deveria abrir a agenda do governo que toma posse em 1º de janeiro de 2027.

01 A conduta descrita nos autos é de fronteira, não de ausência de norma

A decisão de 3 de março de 2026 descreve, a partir da representação da Polícia Federal, um servidor da supervisão bancária que se tornou, nas palavras do relator, "uma espécie de empregado/consultor" do controlador do banco supervisionado (STF, Pet 15556, decisão de 03/03/2026, item 15, p. 10). O STF aplicou medidas cautelares a dois servidores do Banco Central do Brasil (BC).

02 A lei já proibia exatamente isso desde 2013

A Lei 12.813/2013 define como conflito de interesses "atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados" (Lei 12.813/2013, art. 5º, IV) e prestar serviços a empresa regulada pelo próprio ente (art. 5º, VII). O art. 10 estende essas vedações a todos os agentes públicos do Poder Executivo federal. A norma existia.

03 O contato formal no topo estava registrado; um nível abaixo, quase nada

A agenda pública do Diretor de Fiscalização registra reunião ou audiência com o controlador do banco, ou com representantes do banco, em 28 datas entre 2019 e 17 de novembro de 2025, véspera da liquidação. Já a agenda do Chefe do Departamento de Supervisão Bancária no e-Agendas só traz compromissos que não são viagens a partir de 1º de outubro de 2025. Não foi identificada agenda pública específica do chefe-adjunto na lista de agentes obrigados consultada.

04 Onde o registro existe, a supervisão é exceção

O Código de Conduta dos Servidores do Banco Central manda registrar a audiência concedida a particular e fazer-se acompanhar de outro servidor, mas exclui expressamente os "assuntos relacionados à supervisão bancária" (Código de Conduta do BC, art. 5º, XX e § 2º, I). E a decisão descreve contatos por WhatsApp, pedidos de ligação telefônica e reuniões privadas fora das dependências do Banco Central. A agenda pública não captura automaticamente contatos informais como esses.

05 A detecção interna existiu, mas foi reativa

O presidente do Banco Central declarou no Senado, em 19 de maio de 2026, que a instituição abriu auditoria e sindicância e afastou os dois servidores; os casos foram à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Polícia Federal. A apuração interna veio depois da liquidação; os documentos consultados não mostram detecção preventiva por monitoramento de contatos.

06 O controle sobre quem controla segue em disputa

Um ministro afirmou suspeição no referendo, o Tribunal de Contas da União (TCU) precisou afirmar em nota sua competência sobre a governança do Banco Central, e o Plenário do STF suspendeu por pedido de vista, em 15 de setembro de 2026, a discussão de petições conexas. A definição das responsabilidades de controle entre instituições permaneceu em discussão no período examinado.

DESTAQUE Item prioritário: registro obrigatório e auditável de toda interação entre quem supervisiona, fiscaliza, regula ou sanciona e quem é supervisionado, sem exceção para a supervisão e alcançando adjuntos e equipes. Onde houver sigilo legal, o registro é interno e restrito. A implementação proposta combina alteração do decreto e normas internas; sua suficiência jurídica exige exame específico.

Sumário

01 A pergunta decisória

02 Método e limites

03 Evidências por mecanismo

04 Estudo de caso

05 Propostas legislativas em curso e alcance da recomendação

06 O item prioritário da agenda do próximo governo

07 Contra-caso mais forte

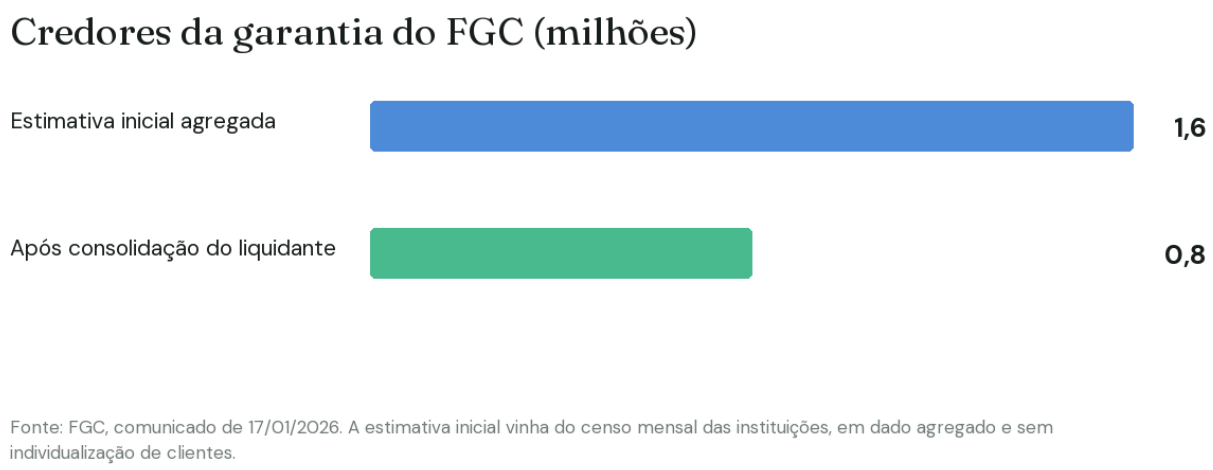
08 Conclusão

09 Notas, fontes e créditos

10 Sobre o autor e outros policy briefs

Em números

Indicador	Resultado	Fonte
Garantias do FGC a pagar	R$ 40,6 bilhões	FGC, 17/01/2026
Credores da garantia (estimativa inicial agregada e número consolidado)	1,6 milhão e cerca de 800 mil	FGC, 17/01/2026
Liquidação extrajudicial das instituições do conglomerado	18/11/2025	FGC, 17/01/2026 (nota 1 do comunicado)
Investigados com prisão preventiva decretada em 03/03/2026	4	STF, Pet 15556
Investigados com medidas cautelares diversas da prisão	4, dos quais 2 servidores do BC	STF, Pet 15556
Multas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no caso Brazil Realty	mais de R$ 200 milhões, 16 condenados	CVM, 16/09/2026
Perda de servidores do BC em dez anos	cerca de 1,2 mil	Senado Notícias, 19/05/2026



Fonte: FGC, comunicado de 17/01/2026. A estimativa inicial vinha do censo mensal das instituições, em dado agregado e sem individualização de clientes.

01 A pergunta decisória

Quando um banco é liquidado e deixa uma conta de dezenas de bilhões para o fundo garantidor, a pergunta útil para quem desenha política pública não é quem errou. É em que ponto a defesa deveria ter funcionado e por que não funcionou. Este brief aplica essa pergunta à relação entre supervisor e supervisionado.

Evidência. Decisão, ata e acórdão públicos do STF; texto da Lei 12.813/2013 e do Decreto 10.889/2021; comunicado do FGC; nota do TCU; notícia da CVM; Senado Notícias.

Inferência. Os documentos indicam uma lacuna de rastreabilidade dos contatos; sua relevância pode alcançar outras relações entre reguladores e regulados.

Recomendação. Uma medida, primeiro: registro obrigatório e auditável das interações. O substitutivo do Projeto de Lei nº 2.914/2022, em tramitação no Senado, já cobre parte da publicidade de audiências, mas não o núcleo do registro interno proposto aqui.

02 Método e limites

A base é documental. Foram relidos em 11 de outubro de 2026 a decisão de 3 de março (84 páginas), a ata e o acórdão do referendo, o texto legal no portal do Planalto e os documentos oficiais citados nas notas.

- **O que é alegação.** A descrição das condutas vem da representação da Polícia Federal. O STF as acolheu em cognição sumária, como indícios, e não como condenação.
- **Presunção de inocência.** Nada aqui afirma culpa de pessoa nomeada. As citações sobre condutas entre aspas são do texto da decisão ou do acórdão, com item e página indicados junto a cada trecho.
- **O que foi verificado sobre o Banco Central.** A lista de agentes obrigados e a agenda do Chefe do Departamento de Supervisão Bancária foram extraídas do e-Agendas (CGU) em 11/10/2026. A agenda da Diretoria Colegiada de 2019 a 2025 foi extraída do site do Banco Central na mesma data. Os cargos dos dois servidores constam da decisão do STF e da própria agenda do Banco Central de 17/11/2025. O Código de Conduta é o aprovado pelo Voto 136/2008-BCB, citado como vigente no Comunicado 41.939, de 2/8/2024, que não está revogado; o Plano de Integridade 2024-2025 prevê sua revisão, e a busca na base de normativos do Banco Central em 11/10/2026 não encontrou ato que o substitua.
- **Limites que permanecem.** Ausência de registro em agenda pública não prova ausência de registro interno: o decreto dispensa a divulgação nas hipóteses legais de sigilo e este brief não teve acesso a sistemas internos. A contagem de datas na agenda do Diretor de Fiscalização foi feita por busca textual do nome do controlador e do banco. A sindicância interna é conhecida pela declaração do presidente do Banco Central no Senado, não por documento da sindicância.
- **Natureza da recomendação.** É proposta do autor, não achado empírico. A redação normativa precisa de análise jurídica própria antes de qualquer minuta. A comparação legislativa se baseia no substitutivo aprovado em comissão, sujeito a mudança na tramitação.

ALERTA Padrão descrito em representação policial e em decisão cautelar não equivale a prova de culpa. Os achados são sobre desenho institucional, não sobre responsabilidade individual.

03 Evidências por mecanismo

O canal informal

A decisão registra que o controlador do banco mantinha interlocução direta com servidores da supervisão bancária, "discutindo temas relacionados à situação regulatória da instituição financeira e encaminhando documentos e minutas destinados à autarquia supervisora para análise prévia" (STF, Pet 15556, decisão de 03/03/2026, item 13, p. 9). Em uma das mensagens, segundo a decisão, o servidor dá sugestões sobre como o controlador deveria se comportar em reunião com o presidente do Banco Central.

Evidência. O acórdão do referendo descreve um "Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central" (STF, Pet 15556, acórdão do referendo, p. 4). A decisão determinou, quanto aos dois servidores, medidas cautelares diversas da prisão e autorizou o compartilhamento dos elementos com o Banco Central para apuração disciplinar, com dever de informar as providências em 30 dias e depois a cada seis meses.

Inferência. Se os fatos alegados se confirmarem, o supervisor atuou como consultor informal do supervisionado.

A norma que já existia

O art. 5º da Lei 12.813/2013 lista o que configura conflito de interesses no exercício do cargo. Dois incisos descrevem a situação narrada nos autos: atuar, "ainda que informalmente", como consultor ou intermediário de interesses privados na administração pública (Lei 12.813/2013, art. 5º, IV) e prestar serviços, "ainda que eventuais", a empresa regulada ou fiscalizada pelo ente a que o agente está vinculado (mesma lei, art. 5º, VII). O art. 4º, § 2º, diz que o conflito independe de lesão ao patrimônio público ou de vantagem recebida. O art. 12 prevê improbidade administrativa.

Evidência. Texto da lei no portal do Planalto, lido em 11/10/2026.

Inferência. A vedação legal já existia. A documentação examinada sugere que a dificuldade estava também em registrar e detectar contatos informais.

O registro que só alcança parte de quem supervisiona

O art. 11 da lei manda divulgar diariamente a agenda de compromissos públicos, mas só para os agentes dos incisos I a IV do art. 2º: ministros, cargos de natureza especial, presidentes e diretores de autarquias, fundações e estatais, e cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS) nos níveis 6 e 5. O Decreto 10.889/2021, que criou o e-Agendas, repete o recorte (art. 2º) e exige, nas audiências, a identificação do representante de interesses e a descrição dos interesses representados (art. 11). Para os demais agentes, o art. 3º diz que os órgãos "poderão" mapear quem participa de decisão passível de representação privada de interesses e divulgar seus compromissos (Decreto 10.889/2021, art. 3º). É faculdade.

Evidência. O Banco Central consta do e-Agendas como órgão ativo desde 16/09/2022. A lista de agentes obrigados inclui presidente, diretores, chefes de departamento e chefes de gabinete. Não inclui chefe-adjunto de departamento. Segundo a decisão do STF, à época dos fatos um dos servidores era Chefe do Departamento de Supervisão Bancária e o outro,

Chefe-Adjunto do mesmo departamento; a agenda do próprio Banco Central de 17/11/2025 os identifica com esses cargos. O primeiro consta do e-Agendas como agente obrigado de 04/10/2019 a 27/01/2026.

O que as agendas mostram. Três camadas, três situações:

Cargo	Onde a agenda é publicada	O que aparece
Diretor de Fiscalização	Site do Banco Central (agenda da Diretoria) e e-Agendas	Reunião ou audiência com o controlador do banco, ou com representantes do banco, em 28 datas entre 11/02/2019 e 17/11/2025, das quais 17 em 2025
Chefe do Departamento de Supervisão Bancária	e-Agendas	De 2022 a setembro de 2025, só viagens. Audiências a partir de 01/10/2025, entre elas quatro com o controlador (01/10, 14/10, 11/11 e 17/11/2025)
Chefe-Adjunto do Departamento	Não identificado na lista de agentes obrigados consultada	Não foi identificada agenda pública específica

Inferência. O contato formal no nível da diretoria era registrado e público, com assunto e data. O registro público no nível do departamento começou sete semanas antes da liquidação e não foi identificada agenda pública específica do adjunto na lista consultada. A diferença de visibilidade passa dentro do mesmo departamento.

A exceção da supervisão e o canal paralelo

O Código de Conduta dos Servidores do Banco Central (Voto 136/2008-BCB) determina que o servidor deve "fazer-se acompanhar de pelo menos outro servidor ao conceder audiência a particular", mantendo "registro específico, com a relação das pessoas presentes e a menção dos assuntos tratados" (Código de Conduta do BC, art. 5º, XX, p. 7). O § 2º, I, afasta a regra para "os assuntos relacionados à supervisão bancária" (Código de Conduta do BC, art. 5º, § 2º, I, p. 8), que o § 3º define como as atividades de regulação e fiscalização do sistema financeiro. O Decreto 10.889/2021 também dispensa a divulgação nas hipóteses de sigilo previstas em lei (art. 14). Para os membros da Diretoria Colegiada, o Comunicado 41.939, de 2/8/2024, exige acompanhamento por servidor efetivo, "registro específico com a relação dos participantes e os assuntos tratados" (Comunicado 41.939/2024, item 4) e registro na agenda pública (item 16). A orientação vale para a diretoria, não para os departamentos.

Evidência. A decisão registra que o controlador "solicitava contato telefônico para tratar de assuntos sensíveis, indicando a intenção de evitar o registro escrito das comunicações" (STF, Pet 15556, decisão de 03/03/2026, item 61, p. 30), e que houve "reuniões privadas",

"inclusive fora das dependências institucionais do Banco Central" (mesma decisão, item 62, p. 30).

Inferência. São duas lacunas diferentes. Uma é de desenho: justamente a atividade de maior risco de captura é a dispensada do registro de audiências. A outra é de alcance: agenda registra compromisso formal e não enxerga WhatsApp, telefone ou encontro fora do prédio. Para a segunda, a proposta prevê que contato substantivo fora do canal institucional, sem comunicação e registro posterior, seja infração funcional e sinal de alerta.

Detecção interna: existiu, e chegou depois

Na audiência de 19 de maio de 2026 na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central afirmou, segundo a Rádio Senado, que a instituição abriu auditoria e sindicância e afastou os dois servidores. A Agência Senado registra que os dois foram identificados por essa investigação interna, que os casos estão na CGU e que foram informados à Polícia Federal.

Inferência. O controle interno não foi inexistente. Segundo as declarações públicas consultadas, a apuração ocorreu depois da crise. Os documentos disponíveis não demonstram que um monitoramento preventivo dos contatos tenha identificado o padrão antes da liquidação.

Capacidade

Em 19 de maio de 2026, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central afirmou que a instituição perdeu cerca de 1,2 mil servidores em dez anos e que enfrenta limitações estruturais, tecnológicas e de pessoal para supervisionar o sistema financeiro.

Inferência. Registro sem gente para ler o registro é arquivo. A medida proposta precisa vir com capacidade de análise.

Quem controla os controladores

O ministro Dias Toffoli decidiu em 6 de janeiro de 2026 na Pet 15198, sobre o mesmo caso, e afirmou suspeição no referendo da Pet 15556. O TCU, em nota de 6 de janeiro de 2026 sobre o processo 022.950/2025-7, afirmou que o Banco Central, "embora dotado de autonomia técnica e decisória" (TCU, nota de 06/01/2026), integra a administração federal, e que o controle do Tribunal incide sobre governança, processos decisórios e conformidade administrativa, não sobre o mérito técnico das decisões regulatórias. Em 12 de setembro de 2026, o presidente do STF determinou a remessa da Pet 15556 e dos processos relacionados à Presidência. Em 15 de setembro, um pedido de vista suspendeu no Plenário a análise de questão de ordem sobre o julgamento conjunto de duas petições do caso, sem exame de mérito.

Inferência. As instituições de controle tiveram de explicitar em público quem fiscaliza quem. A regra de registro que vale para o supervisor vale, pela mesma lógica, para quem o supervisiona.

04 Estudo de caso

O ofício que o supervisor ajudou a escrever

O episódio mais ilustrativo está no item 16 da decisão: o controlador do banco pede a um servidor que analise a minuta de um ofício que o Master enviaria ao próprio departamento do Banco Central em que o servidor era Chefe-Adjunto, e o servidor responde com sugestões de alteração.

Etapa	O que a decisão descreve	Controle que deveria ter atuado
Relação	Troca de mensagens por WhatsApp entre controlador e servidor da supervisão	Registro obrigatório de contatos com supervisionados
Insumo	Minuta de ofício revisada por quem a receberia	Segregação entre quem orienta e quem avalia
Efeito	Documento regulatório preparado com ajuda de quem deveria analisá-lo	Trilha de versões e revisão por pares
Detecção	Mensagens na representação da Polícia Federal; auditoria e sindicância internas posteriores	Monitoramento de padrão de contatos enquanto eles ocorrem

ALERTA A coluna sobre condutas resume alegações da Polícia Federal consideradas em decisão cautelar. A coluna sobre controles apresenta propostas do autor; nenhuma delas prova responsabilidade individual.

05 Propostas legislativas em curso e alcance da recomendação

A consulta de 11 de outubro de 2026 às bases oficiais do Senado e da Câmara dos Deputados encontrou uma proposta com sobreposição direta. O Projeto de Lei (PL) nº 2.914/2022, originado na Câmara, tramita em conjunto com o PL nº 2.338/2021. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) aprovou, em 18/12/2024, substitutivo ao PL 2.914 e considerou prejudicado o PL 2.338. Em 11/10/2026, o conjunto estava na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), com relatoria; não era lei. O texto pode mudar.

Ponto do brief	Substitutivo aprovado na CTFC	Alcance para esta proposta
Identificar interlocutores e conteúdo	Representante informa participantes, representados e assunto; órgãos registram audiências solicitadas e realizadas e documentos compartilhados (arts. 10 e 11)	**Parcial:** cobre audiências de representação de interesses, não define toda interação substantiva entre supervisor e supervisionado
Cobrir quem prepara a decisão	Publicidade obrigatória das audiências dos cargos enumerados no art. 11, § 2º, incluindo diretores de autarquias e certos cargos executivos	**Lacuna:** não alcança expressamente chefes-adjuntos e equipes de supervisão por sua função
Proteger sigilo sem perder rastreabilidade	O art. 11, § 5º, dispensa divulgação de informação sujeita a sigilo; o art. 13 exige mecanismos internos de integridade e auditoria	**Parcial:** não impõe registro interno restrito de cada contato sigiloso
Tratar contato fora do canal	O texto trata de audiências e transparência	**Lacuna:** não exige comunicação posterior de contato substantivo por mensagem ou telefone nem define sua omissão como infração funcional

Comparação dos arts. 10, 11 e 13 do substitutivo aprovado na CTFC, sujeita a revisão legislativa. Na Câmara, o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 185/2025 e o PLP nº 65/2026 tratam de quarentena e governança da direção do Banco Central, sem prever esse registro de contatos. A recomendação deve ser ajustada ao texto que vier a ser aprovado.

06 O item prioritário da agenda do próximo governo

O governo que assume em 1º de janeiro de 2027 pode propor alterações nos decretos de integridade do Poder Executivo, respeitada a autonomia técnica e decisória do Banco Central. Por isso, a primeira medida proposta combina alteração do decreto com normas internas dos órgãos responsáveis. Seu custo de implementação ainda precisa ser estimado.

01 Registro obrigatório das interações entre supervisor e supervisionado, sem exceção para a supervisão

Ator e instrumento: Presidência da República e CGU, por alteração do Decreto 10.889/2021; Banco Central e demais órgãos supervisores, por norma interna e revisão de seus códigos de conduta.

O que muda. Três coisas. Propõe-se transformar a faculdade do art. 3º do decreto em dever para funções definidas de supervisão, fiscalização, regulação e sanção, com critérios que alcancem adjuntos e equipes quando participem das decisões. A exceção que hoje dispensa a supervisão do registro de audiências é substituída por registro interno e restrito: dispensa-se a publicação, não o registro. Contatos substantivos com supervisionados por canal não autorizado, sem comunicação e registro posterior, passariam a ser infração funcional e sinal de alerta. Telefone institucional e reunião fora da sede, quando autorizados e registrados, permanecem possíveis.

Como implementar. Em três camadas. Primeiro, a regra: o decreto define as funções alcançadas e fixa prazo para cada órgão publicar a lista de cargos. Segundo, o canal: registro com participantes, assunto e trilha de versões de minutas, com acesso da corregedoria, da auditoria interna e da CGU. Onde a lei impõe sigilo, o registro fica restrito, como o art. 14 do decreto já admite para a divulgação. Terceiro, a leitura: análise de padrões (frequência, concentração de contatos em um mesmo supervisionado, ausência de registros onde deveria haver) para sinalizar relação atípica sem depender de denúncia nem de crise.

Indicador de sucesso. Proporção de órgãos supervisores com lista de cargos publicada em 100 dias; proporção de interações registradas no canal; número de alertas de relação atípica apurados e tempo até a decisão da corregedoria.

Riscos e contrapartidas. Registro excessivo pode burocratizar a supervisão e inibir o diálogo técnico legítimo, que é necessário. O desenho precisa distinguir a conversa técnica registrada da interação paralela. Sem equipe para ler os registros, a medida vira arquivo. E registro não impede quem decide agir fora do canal: reduz o espaço e aumenta a chance de detecção, não elimina o risco.

O que depende de quem. A tramitação do PL 2.914/2022 cabe ao Congresso; o Executivo pode aprimorar seus próprios registros enquanto ela prossegue. O Banco Central já usa o e-Agendas e tem autonomia técnica e decisória. A parte do decreto é do Executivo; a revisão do Código de Conduta e a regra de canal único são da própria instituição.

Risco de não agir. A vedação continua existindo e continua sendo detectada depois do dano.

Por que este item primeiro

Critério	Registro obrigatório de interações
Ataca a causa descrita nos autos	Sim: contatos fora de canal registrado, em atividade hoje dispensada do registro de audiências
Depende de lei ou de outro Poder	Desenho inicial por decreto e norma interna; suficiência jurídica depende de exame específico
Custo	A estimar: adaptação de sistemas, proteção de dados e equipe de análise
Verificável em 100 dias	Meta proposta: lista de funções alcançadas publicada por órgão
Serve além do sistema financeiro	Sim: agências reguladoras, fiscalização, compras

O que não fazer

Evitar três atalhos. **Criar uma nova autoridade** para cada falha: aumenta o custo e dilui a responsabilidade. **Responder com mais proibições:** a proibição já existia. **Usar o caso como arma em vez de política pública:** a medida só se sustenta se puder ser apoiada por partidos diferentes.

07 Contra-caso mais forte

O sistema também funcionou em partes. O Banco Central liquidou as instituições em novembro de 2025, a Polícia Federal investigou, o STF decidiu e a Segunda Turma referendou em 17 dias, o FGC começou a pagar dois meses depois da liquidação e o TCU afirmou sua competência. E a supervisão bancária lida com informação protegida por sigilo legal, o que limita a transparência possível. O contato formal com a diretoria estava na agenda pública, com data e assunto. Segundo declaração de seu presidente ao Senado, o Banco Central abriu sindicância e afastou os dois servidores. E registro nenhum detém quem combina tudo por telefone. A tese deste brief não é que tudo falhou nem que tudo deve ser público. É que o sistema reagiu bem depois e detectou mal antes, que a atividade de maior risco é a dispensada do registro, e que registro interno auditável é compatível com sigilo.

08 Conclusão

O caso Master costuma ser contado como história de falta de regra. Os documentos mostram outra coisa. A lei que define conflito de interesses no Executivo federal é de 2013 e descreve, quase com as mesmas palavras da decisão do STF, a conduta de quem atua informalmente como consultor de interesse privado. A regra existia.

O registro existia pela metade. A agenda da diretoria mostrava 28 datas de reunião ou audiência com o controlador ou representantes do banco. A do chefe do departamento só passou a mostrar audiências sete semanas antes da liquidação. Não foi identificada agenda pública específica do adjunto na lista consultada. O código de conduta mandava registrar audiências e dispensava, justamente, a supervisão bancária. E o que a decisão descreve se passou por mensagem, por telefone e fora do prédio, onde agenda nenhuma chega.

A primeira lição é sobre onde mora o risco. A transparência foi desenhada para o cargo que assina e para o compromisso que se marca. O risco de captura mora na preparação da decisão e no contato que não se marca.

A segunda lição é sobre o tipo de controle. Proibir sem registrar é apostar em denúncia ou em crise. Registrar permite ler padrão, e a ausência de registro onde deveria haver passa a ser, ela mesma, um sinal.

A terceira lição é sobre a agenda legislativa. O PL 2.914/2022 já propõe transparência de audiências e documentos, mas, no substitutivo aprovado em comissão, ainda não estabelece o registro interno de todos os contatos substantivos na supervisão. A recomendação aperfeiçoa essa fronteira e pode informar a tramitação.

A quarta lição é sobre modéstia. O próximo governo vai herdar uma lista longa de reformas possíveis, muitas dependentes de lei, de outros Poderes ou de anos. Esta proposta parte de um decreto e de um sistema já existentes, mas requer normas internas, adaptações técnicas, equipe para analisar os registros e exame jurídico da solução. Não elimina o risco. Encurta o tempo entre a conduta e a detecção.

CONCLUSÃO Se a regra só é aplicada depois do dano, a pergunta é quanto custa não registrar antes.

09 Notas, fontes e créditos

1. STF. Pet 15556, decisão de 03/03/2026 (Min. André Mendonça); ata da Sessão Virtual da Segunda Turma de 13 a 20/03/2026; acórdão do referendo cautelar (publicação 934856). Decisão e acórdão no portal do STF, consultados em 11/10/2026. As citações entre aspas sobre condutas são do texto da decisão e do acórdão.

2. Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013. planalto.gov.br. Arts. 2º, 4º, 5º, 10, 11 e 12 lidos em 11/10/2026.

3. Decreto nº 10.889, de 9 de dezembro de 2021. planalto.gov.br. Arts. 1º a 5º, 11 a 14 e 16 lidos em 11/10/2026.

4. FGC. "FGC dá início ao pagamento da garantia aos credores dos Bancos Master, Master de Investimentos e Letsbank", comunicado ao mercado de 17/01/2026. Comunicado oficial do FGC, lido em 11/10/2026.

5. TCU. "Nota à imprensa", 06/01/2026, processo 022.950/2025-7. portal.tcu.gov.br.

6. CVM. "CVM aplica multas que somam mais de R$ 200 milhões em caso envolvendo Banco Master", 16/09/2026, processo administrativo sancionador (PAS) CVM 19957.007976/2020-94, julgado em 08/09/2026. gov.br/cvm. Cabe recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN).

7. Senado Notícias. "Galípolo diz que BC agiu rápido no caso Master e cobra reforço estrutural", 19/05/2026. senado.leg.br.

8. STF Notícias. "STF determina quebra de sigilo fiscal e bancário de investigados por supostas fraudes no Banco Master", 16/01/2026 (decisão de 06/01/2026 na Pet 15198); "Presidente do STF assume relatoria de petição e determina envio de casos Master e INSS à Presidência", 12/09/2026; "Pedido de vista suspende discussão sobre julgamento conjunto de duas petições do caso Master", 15/09/2026. Páginas lidas integralmente em 11/10/2026.

9. CGU. Sistema e-Agendas, eagendas.cgu.gov.br: órgão "BCB - Banco Central do Brasil (desde 16/09/2022) - Ativo"; lista de 70 agentes públicos obrigados, ativos e inativos; agenda do Chefe do Departamento de Supervisão Bancária (103 registros, de 24/09/2022 a 07/01/2026). Extração de 11/10/2026, arquivada com este brief.

10. Banco Central do Brasil. Agenda da Diretoria Colegiada, 2019 a 2025, bcb.gov.br, extraída em 11/10/2026; Código de Conduta dos Servidores do Banco Central (Voto 136/2008-BCB), art. 5º, XX e §§ 1º a 3º; Comunicado nº 41.939, de 2/8/2024; Plano de Integridade, ciclo 2024-2025.

11. Senado Federal. PL 2.914/2022: tramitação; Parecer nº 13/2024 da CTFC e substitutivo, arts. 10, 11 e 13; PL 2.338/2021. Câmara dos Deputados. PLP 185/2025 e PLP 65/2026. Páginas e APIs oficiais consultadas em 11/10/2026.

12. Rádio Senado. "Galípolo diz que BC colabora com investigações sobre Banco Master" e "Galípolo defende atuação do BC no caso Master e pede mais autonomia para a instituição", 19/05/2026.

13. Evidências, inferências e recomendações foram separadas por seção. Nenhuma frase atribui culpa a pessoa nomeada.

10 Sobre o autor e outros policy briefs

Eduardo Carvalho Nepomuceno Alencar é economista, doutor, com atuação em governança pública, integridade, anticorrupção e inteligência artificial aplicada ao setor público. Este documento é análise a título pessoal e não representa posição de órgão, mandato ou instituição em que o autor atue.

Os policy briefs públicos do autor, em formato de documento portátil (PDF), estão reunidos na seção **Policy briefs** do site pessoal: eduardocnalencar.com/pt/#briefs.

Site pessoal: eduardocnalencar.com.